

PRESSE · 14.03.2000

L'Officiel de la Franchise Nr. 6

ART

DATUM

Presseartikel

14.03.2000

ÜBERSICHTSBLATT

L'Officiel de la Franchise Nr. 6 — Presseartikel · 14. März 2000

Überblick: Auszüge aus einem Franchise-Lexikon, veröffentlicht in der Zeitschrift L'Officiel de la Franchise, mit Definitionen aus dem Werk von Yves Marot „Le Langage de la Franchise“.

Dokumentarisches Dokument rechtswissenschaftlicher Art, nicht spezifisch für die Akte Collorafi.

Das Wesentliche

Der Artikel behandelt mehrere Begriffe des Franchiserechts und der Franchiseökonomie: die Rekrutierung der Franchisenehmer und die Definition des Profils des idealen Bewerbers; die Lieferverweigerung, mit der Regel, dass der Franchisegeber berechtigt ist, einen Bewerber abzulehnen, es sei denn, er tut dies allein in Schädigungsabsicht, sowie die Unterscheidung zwischen passivem und aktivem Wettbewerb zwischen Franchisenehmern; die europäische Freistellungsverordnung Nr. 4087/88 vom 30. November 1988, gestützt auf Artikel 85 des Vertrags von Rom und anwendbar bis zum 31. Dezember 1999; die Kapitalrendite (ROI); und die loi Doubin über die vorvertragliche Information, deren Nichtbeachtung nicht automatisch die Nichtigkeit des Vertrags nach sich zieht, da die Rechtsprechung den Nachweis eines Willensmangels verlangt.

Tragweite

Kontextdokument, das den im Rechtsstreit geltend gemachten rechtlichen Rahmen des Franchising beleuchtet, insbesondere die Verweigerung der Zuteilung neuer Standorte und die vorvertragliche Informationspflicht.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/officiel-franchise-lexikon-lieferverweigerung-loi-doubin-2000/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.